

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1440/2531

นาง กระ มล ปัทมพงศ์
นาย เสี่ยเกิด แซ่ลิ้ม

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2497 มาตรา 3

จำเลยซื้อหุ้นของบริษัท ป.จากโจทก์ โดยโจทก์รับรองว่าจะช่วยเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ของบริษัทให้การที่จำเลยห้ามธนาคารมิให้ ใช้เงินตามเช็คพิพาทซึ่งจำเลยส่งจ่ายให้โจทก์เป็นค่าซื้อหุ้นดังกล่าว เพราะจำเลยจะต้องตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ซึ่งมีรายละเอียดไม่สมบูรณ์ถึง 158 รายการ ที่โจทก์จะต้องไปเรียกเก็บ เงินให้จำเลยเสียก่อน ถือว่าไม่เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริต

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คพ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยซื้อหุ้นของบริษัทประมณยานนาวา จำกัด 1,998 หุ้น ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 2,000 หุ้นจากโจทก์ ปรากฏตามสัญญาซื้อขายหุ้นเอกสารหมายเลข จ.4 และ จ.5 มีเงื่อนไขว่า จำเลยต้องชำระค่าหุ้นที่ซื้อให้โจทก์ในราคาหุ้นละ 1,000บาท และต้องจ่ายเงิน 2,000,000 บาทให้โจทก์เพื่อนำ

ไปชำระหนี้ของบริษัทอีกด้วย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2526 ซึ่งเป็นวันทำสัญญาจำเลย
ออกเช็คธนาคารกรุงเทพ จำกัด สาขาบางนา ลงวันที่ทำสัญญา ส่งจ่ายเงิน 200,000
บาท 1 ฉบับ และในวันดังกล่าวจำเลยยังออกเช็คธนาคารเดียวกัน ลงวันที่ 1 ตุลาคม
2526 ส่งจ่ายเงิน 2,298,000 บาท กับเช็คอีก 3 ฉบับ รวมทั้งเช็คพิพาท ลงวันที่
1 กุมภาพันธ์ 2527 วันที่ 1 มีนาคม 2527 และวันที่ 1 เมษายน 2527 ตามลำดับ ส่ง
จ่ายเงินฉบับละ 500,000 บาท ให้แก่โจทก์ ในการนี้โจทก์ได้มอบบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้
ของบริษัทเอกสารหมาย จ.7 ให้จำเลยไว้โดยโจทก์จำเลยลงชื่อกำกับในบัญชีไว้ทุก
แผ่น ซึ่งตามบัญชีดังกล่าวบริษัทมีลูกหนี้อยู่ 5,717,920.84 บาท มีเจ้าหนี้
อยู่ 828,156.25 บาท นอกจากนี้โจทก์ยังมอบบัญชีทรัพย์สิน ลูกหนี้เจ้าหนี้ของบริษัท
เอกสารหมาย ล.1 และโอนการบริหารกิจการของบริษัทให้จำเลยกับพวกเป็นผู้
ดำเนินการตามรายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมเอกสารหมาย ล.2 อีกด้วย ปัญหาที่
จะต้องวินิจฉัยมีว่าจำเลยกระทำผิดดังโจทก์ฟ้องหรือไม่ ได้ความจากคำเบิกความของ
โจทก์ว่า ก่อนจะรับโอนหุ้น จำเลยได้บอกแก่โจทก์ว่าไม่มีเงินพอชำระค่าหุ้นประมาณ
เดือนตุลาคม 2526 จำเลยโอนหุ้นของบริษัท 300 หุ้น ราคา 300,000 บาทกลับคืนให้
โจทก์ และหลังจากโจทก์โอนหุ้นและกิจการบริหารบริษัทให้จำเลยแล้ว โจทก์ยังมา
แนะนำการบริหารงานให้จำเลยและยังพิมพ์สัญญาขายหุ้นจำนวนหนึ่งที่จำเลยขายให้
บุคคลอื่นรวมทั้งอยู่รู้เห็นในการทำสัญญานั้นด้วย ได้ความต่อไปอีกว่า เช็คฉบับแรกที่
ส่งจ่ายเงิน 200,000 บาท และฉบับที่ 2 ที่ส่งจ่ายเงิน 2,298,000 บาท โจทก์นำไปขึ้น
เงินได้ คงถูกปฏิเสธการจ่ายเงินเฉพาะเช็คฉบับหลัง 2 ฉบับซึ่งเป็นเช็คพิพาทคดีนี้
ฉบับหนึ่ง ในเรื่องนี้นายวิสุทธิ์เหลียมรังสี ผู้จัดการธนาคารตามเช็คเบิกความว่าห้าง
หุ้นส่วนจำกัดสิทธิพรเอ็นจิเนียริง ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีไว้กับธนาคารในวงเงิน
600,000 บาท จำเลยได้รับมอบอำนาจจากห้างฯ ดังกล่าวให้เป็นผู้ส่งจ่ายเช็คเบิกเงิน
จากบัญชีของห้างฯ ได้ ทางธนาคารยอมให้จำเลยเบิกเงินเกินวงเงินนี้ได้โดยเฉพาะ
ตามบัญชีกระแสรายวันของห้างฯ เอกสารหมาย ล.3 ในวันที่ 12 ตุลาคม 2526 ห้างฯ

เป็นหนี้ธนาคารอยู่ 1,427,469.98 บาท และในวันที่เช็คพิพาทถึงกำหนดคือวันที่ 1 มีนาคม 2527 ห้างฯ เป็นหนี้ธนาคารอยู่ 583,826.87 บาทตามบัญชีกระแสรายวัน เอกสารหมาย จ.10 แต่ในเรื่องนี้ นายวิสุทธิและนางพิมพ์จิต อู่ระพันธ์ สมุห์บัญชีธนาคารซึ่งเป็นพยานโจทก์ต่างเบิกความสอดคล้องกันว่า ในวันดังกล่าวแม้จะเกินวงเงินตามสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีของห้างฯ หากจำเลยไม่สั่งให้ระงับการจ่าย ทางธนาคารก็จะจ่ายเงินตามเช็คพิพาทให้โจทก์ได้และนายวิสุทธิเบิกความว่า ในกรณีที่ลูกค้ามีข้อตกลงกับธนาคารให้เบิกเงินเกินบัญชีได้ และมีเช็คสั่งจ่ายมาเกินจากวงเงินธนาคารจะติดต่อผู้สั่งจ่ายก่อน ถ้าผู้สั่งจ่ายขอให้จ่ายเงินธนาคารก็จะจ่ายให้ ถ้าผู้สั่งจ่ายไม่ให้จ่าย ธนาคารก็จะไม่จ่าย และจะปฏิเสธด้วยเหตุผลว่ายังไม่มีมีการตกลงกับธนาคาร เกี่ยวกับเช็คพิพาทธนาคารได้ติดต่อไปยังจำเลยแล้ว จำเลยแจ้งไม่ให้จ่าย ดังนั้น แม้ธนาคารตามเช็คจะปฏิเสธการจ่ายเงินเป็นหลักฐานว่า ยังไม่มีมีการตกลงกับธนาคาร แต่เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธตามข้อเท็จจริงก็คือจำเลยห้ามธนาคารมิให้ใช้เงิน ซึ่งพยานทั้งสองเบิกความถึงเหตุที่จำเลยห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คว่า เนื่องจากจำเลยแจ้งว่ายังต้องมีการตกลงกันเกี่ยวกับหนี้สินทางการค้ากับโจทก์อยู่ตรงตามที่จำเลยนำสืบ ส่วนปัญหาที่จะต้องตกลงกับโจทก์ดังกล่าว ปรากฏตามบัญชีลูกหนี้เจ้าหนี้เอกสารหมาย จ.7 จำนวน 6 หน้ากระดาษ รวม 158 รายการ ที่โจทก์มอบให้จำเลยไปซึ่งเป็นรายการลูกหนี้เจ้าหนี้ ระบุแต่จังหวัดและชื่อลูกหนี้เจ้าหนี้ โดยมีแต่ชื่อยี่ห้อทางการค้าบ้างชื่อบุคคลที่ไม่ระบุนามสกุลบ้าง ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับที่อยู่ของลูกหนี้เจ้าหนี้จำเลยยอมไม่รู้จักและสามารถเรียกเก็บหนี้ของบริษัทจากลูกหนี้เพื่อนำมาชำระค่าหุ้นให้โจทก์และหรือนำไปชำระหนี้ของบริษัทได้ จึงมีเหตุให้เชื่อได้ว่าตามที่โจทก์เบิกความว่าหลังขายหุ้นแล้วได้เข้าไปช่วยแนะนำจำเลยเกี่ยวกับการบริหารงานของบริษัทก็โดยโจทก์รับรองกับจำเลยว่าจะช่วยเรียกเก็บหนี้จากลูกหนี้ของบริษัทให้ จำเลยจึงยอมรับซื้อหุ้นจากโจทก์ดังนั้น การที่จำเลยห้ามธนาคารมิให้ใช้เงินตามเช็คพิพาท มีเหตุผลให้รับฟังได้ว่าจำเลยจะต้องตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ที่

โจทก์จะต้องไปเรียกเก็บให้จำเลยเสียก่อน ไม่เป็นการกระทำโดยมีเจตนาทุจริต ไม่
เป็นความผิดดังโจทก์ฟ้อง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้นชอบแล้ว ฎีกา
โจทก์ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ชวลิต นราลัย-สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพีโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>